



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CRIMINALÍSTICA DE CARABINEROS DE CHILE (LABOCAR) CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE:

INSUMOS	CANTIDAD	DESCRIPCION INSUMO	IMÁGEN REFERENCIAL
CAJA ORGANIZADORA TIPO BAUL DE 100 LITROS	1	• Fabricada en plastico rigido de alta resistencia. • Capacidad de 100 litros. • Dimensiones aproximadas: 45 cm de ancho x 40 cm de alto x 94 cm de profundidad. • Tapa incorporada con bisagras y sistema de apertura y cierre seguro mediante clips independientes • Provisto de ruedas para facilitar su traslado. • Material resistente a impactos, deformaciones y uso frecuente. • Apta para el almacenamiento y transporte de diversos elementos. • Color: negro • Producto nuevo, libre de defectos de fabricación.	
CAJA ORGANIZADORA DE 42 LITROS	10	• Fabricada en plastico rigido de alta resistencia. • Capacidad de 42 litros. • Dimensiones aproximadas: 35 cm de ancho x 40 cm de alto x 50 cm de profundidad. • Tapa con sistema de cierre seguro mediante clips independientes. • Color: negro • Material resistente a impactos, deformaciones y uso frecuente. • Apta para el almacenamiento y transporte de diversos elementos. • Producto nuevo, libre de	



		defectos de fabricación.	
CAJA APILABLE DE 4.9 LITROS	4	• Fabricada en plastico rigido de alta resistencia. • Capacidad de 4,9 litros. • Dimensiones aproximadas: 21,4 cm de ancho x 17,5 cm de alto x 37 cm de profundidad. • Diseño: apilable •Material resistente a impactos, deformaciones y uso frecuente. • Apta para el almacenamiento y transporte de diversos elementos. • Color: azul. • Producto nuevo, libre de defectos de fabricación.	
CAJA ORGANIZADORA DE 6.5 LITROS	30	•Fabricada en plastico rigido de alta resistencia. • Capacidad aproximada de 6,5 litros. • Dimensiones aproximadas: 22 cm de ancho x 15 cm de alto x 33 cm de profundidad. • Cuerpo transparente para facilitar la visualización del contenido. • Tapa con sistema de cierre seguro mediante clips independientes. • Asa superior en tapa para facilitar el transporte. • Material resistente a impactos, deformaciones y uso frecuente. • Apta para el almacenamiento y transporte de diversos elementos. • Producto nuevo, sin defectos de fabrica.	
	2	• Fabricada en plastico rigido de alta resistencia. • Capacidad de 40 litros. • Dimensiones aproximadas: 59 cm de	



CAJA ORGANIZADORA DE 40 LITROS		ancho x 28,5 cm de alto x 38,5 cm de profundidad. • Tapa con sistema de cierre seguro mediante clips independientes. • Material resistente a impactos, deformaciones y uso frecuente. • Apta para el almacenamiento y transporte de diversos elementos. • color negro • Producto nuevo, sin defectos de fabricación.	
CAJA ORGANIZADORA TIPO BAÚL DE 130 LITROS	10	• Fabricada en plastico rigido de alta resistencia. • Capacidad de 130 litros. • Dimensiones aproximadas: 50,5 cm de ancho x 43,5 cm de alto x 94 cm de profundidad. • Tapa incorporada con bisagras y sistema de apertura y cierre seguro mediante clips independientes. • Provista de ruedas para facilitar su traslado. • Material resistente a impactos, deformaciones y uso frecuente. • Apta para el almacenamiento y transporte de diversos elementos. • Color : azul • Producto nuevo, libre de defectos de fabricación.	
PULVERIZADOR EN SPRAY CON BOTELLA DE 500 O 600 ML.	24	• Pulverizador en spray con botella de 500 o 600 ml., fabricado en polietileno de alta densidad. • Color Blanco o transparente.	



NOTA:

EL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA LA PRESENTE ADQUISICIÓN ES DE \$ 600.000 (SEISCIENTOS MIL PESOS). **LOS PROVEEDORES DEBEN ADJUNTAR UNA COTIZACIÓN O PRESENTACIÓN DE LA OFERTA**, DONDE SE DETALLE EL COSTO DE LA ADQUISICIÓN, AQUELLOS PROVEEDORES QUE NO ADJUNTEN LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA NO SERÁN EVALUADOS.

TODOS LOS COSTOS ASOCIADOS A LA ENTREGA FINAL DEL SERVICIO SERÁ DE CARGO DEL PROPONENTE ADJUDICADO, NO EXISTIENDO UN COBRO EXTRAORDINARIO POR FLETE, ARRIENDO U OTROS.

LOS PROVEEDORES DEBEN ADJUNTAR UNA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO OFERTADO, DONDE CONSTE SI ESTE CUMPLE O NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS REQUERIDOS PARA LA ADQUISICION. ADEMÁS DE UNA **GARANTÍA POST VENTA DE A LO MENOS 6 MESES.** AQUELLOS PROVEEDORES QUE NO ADJUNTEN LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA NO SERÁN EVALUADOS.

*Los insumos deben ser entregados en dependencias del Departamento de Criminalística de Carabineros, ubicado en calle Santa Elena N°1636, comuna de Santiago, dentro de un plazo máximo de **5 días hábiles**, contados desde el día hábil siguiente a la aceptación de la orden de compra por parte del proveedor.*



DISPOSICIONES CONTRACTUALES:

1. FORMA DE PAGO DEL PRECIO Y DATOS DE FACTURACIÓN:

- 1.1. FACTURAR A NOMBRE DE:** Zona Metropolitana de Carabineros, Rut N° 61.978.700-5, Calle Amunategui N° 519, Piso 4, Santiago, Giro Comercial “Actividades de mantenimiento de Orden Público”.
- 1.2. ENTREGAR FACTURA EN:** Calle Santa Elena N° 1636, Santiago o mediante correo electrónico a adquisiciones.labocar@gmail.com.

2. PLAZOS Y LUGAR DE ENTREGA:

- 2.1. HORARIO DE ENTREGA: LUNES A VIERNES** Mañana de 08:30 a 12:30 hrs. y tarde de 15:00 a 16:30 hrs.
- 2.2. LUGAR DE ENTREGA:** En dependencias del Departamento de Criminalística de Carabineros, ubicado en calle Santa Elena N° 1636, comuna y ciudad de Santiago, dentro de los días y horarios fijados en el numeral 2.1.
- 2.3. PLAZO DE ENTREGA:** Los insumos deberán ser entregados en dependencias del Departamento de Criminalística de Carabineros, ubicado en calle Santa Elena N°1636, Santiago, dentro de un plazo máximo de **5 días hábiles, contados desde el día hábil siguiente a la aceptación de la orden de compra** por parte del proveedor.

En el caso de que la oferta señale un plazo menor al estipulado en el inciso precedente, regirá el plazo ofertado por el proveedor para efectos del cumplimiento de entrega de los productos o prestación de los servicios, iniciando su cómputo **desde el día hábil siguiente a la aceptación de la respectiva orden de compra**.

Con todo, el proveedor adjudicado tendrá el plazo de 2 (dos) días hábiles, contados desde el día hábil siguiente al envío de la orden de compra, para aceptarla o rechazarla. Transcurrido este plazo sin que la orden de compra haya sido aceptada o rechazada, se entenderá que el proveedor rechaza la orden de compra.

- 2.4. CONDICIONES DE ENTREGA:** Los productos o servicios deben ser entregados o prestados en una sola remesa o entrega, con su respectiva guía de despacho y/o factura, la cual deberá no contener errores, pues en tal caso, será rechazada ante el Servicio de Impuestos Internos, sin perjuicio de efectuar la recepción conforme de los productos, quedando perfeccionada la entrega en el caso de ser despachado únicamente con factura solamente una vez que la factura errónea haya sido reemitida y/o corregida según corresponda.

Se considerará infracción grave a los presentes términos y condiciones la verificación de circunstancias no pactadas para la entrega de productos o prestación efectiva de servicios, como por ejemplo y, sin que esta enumeración sea taxativa, los siguientes: entrega de insumos prestación de servicios fuera del horario establecido en el numeral 2.1.; entrega de insumos o prestación de servicios efectuadas por un tercero, que no cuenten con la respectiva guía de despacho emanada del proveedor adjudicatario; entrega de insumos o prestación de servicios con guías de



despacho emitidas a nombre de un tercero; imposición de entrega de contraseñas, claves u otros medios de verificación de identidad del receptor; recepción por destinatario único, etc.

3. PROVEEDORES QUE PUEDEN PARTICIPAR EN ESTA MODALIDAD DE COMPRA:

3.1. Pueden participar en esta modalidad de compra, todos aquellos proveedores que no se encuentren afectados a alguna de las causales de inhabilidad señaladas a continuación:

- a) Estar afecto a alguna de las inhabilidades que contempla el inciso primero y sexto del artículo 4° de la Ley N° 19.886 y Ley N° 21.634.
- b) Estar afecto a alguna de las inhabilidades que contemplan los artículos 35° quáter y 35° septies, todos, de la Ley N° 19.886 y Ley N° 21.634.
- c) Haber sido condenado o su representado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en los artículos 463 y siguientes del Código Penal, dentro de los 2 (dos) años anteriores a la presentación de la oferta.
- d) Haber sido condenado o su representada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, dentro de los 5 (cinco) años anteriores, contados desde la sentencia definitiva quede ejecutoriada, con la prohibición de contratar a cualquier título con órganos de la administración, contemplada en el artículo 26°, letra d), del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.L. N° 211, de 1973.
- e) Estar afecto a la inhabilidad para contratar con el Estado, que contempla el artículo 33°, de la Ley N° 21.595, que contiene el texto de la Ley sobre Delitos Económicos, por haber sido condenado por la comisión de los delitos establecidos en el artículo 1°, numerales 1 al 10, artículo 2°, numerales 1 al 32, artículo 3°, numerales 1 al 5 y, artículo 4°, numerales 1 al 2, sin perjuicio de la inaplicabilidad contenida en el artículo 6°. La inhabilitación regirá a contar de la fecha en que la resolución se encuentre ejecutoriada. Si se impusiere la inhabilitación para contratar con el Estado a una persona natural, ninguna sociedad, fundación o corporación en la que el condenado fuere directa o indirectamente socio, accionista, miembro o participe con poder de influir en la administración podrá contratar con el Estado mientras el condenado mantenga su participación en ella.
- f) Haber sido condenada con la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con Organismos del Estado, por los delitos mencionados en la Ley N° 20.393.

3.2. PACTO DE INTEGRIDAD:

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente Compra Ágil, acepta expresamente este Pacto de Integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las disposiciones contractuales y demás documentos integrantes.



Especialmente, el proveedor acepta el proporcionar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes disposiciones contractuales, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República (CPR) en su artículo 19° números, 1°, 4°, 5°, 6°, 12°, y 16°, en conformidad con el artículo 485° del Código del Trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su cotización, con el proceso de Compra Ágil, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el presente proceso de compra, en su toma de decisiones o en la posterior selección y ejecución total de él o los contratos que de ello se deriven.
- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico y, especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos, o conductas de tipo o naturaleza colusoria, en cualquiera de sus tipos o formas.
- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación que deba presentar para efectos del presente proceso, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres, y transparencia en el presente proceso de Compra Ágil.
- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las disposiciones contractuales, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas disposiciones contractuales, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso Compra Ágil, es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
- El oferente declara no encontrarse afecto a las inhabilidades contenidas en los artículos 35° quáter, 35° quinquies y 35° septies, de la Ley N° 19.886.
- El oferente se obliga a tomar las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y, en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente modalidad de compra, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.



- Si algún proveedor presenta información falsa, y se demuestra fehacientemente que así es, se entiende que incumple con el pacto de integridad, y, en consecuencia, no cumple con las bases de licitación, que consecuentemente traerá consigo el efecto de que la oferta/cotización sea declarada improcedente. De la determinación de ello dará fe el acto administrativo respectivo.

Se deja constancia que, Carabineros de Chile, en su calidad de Órgano Central del Estado, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N°19.913 que “Crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos”, está obligado a informar sobre operaciones sospechosas, que puedan estar dentro de la conducta tipificada como “Lavado de Activos”, “Financiamiento al Terrorismo” y/o “Delitos Funcionarios” que advierta en el ejercicio de sus funciones.

En consecuencia, los participantes de esta modalidad de compra, deberán tener en cuenta que cualquier hecho que revista de características de conducta de “Lavado de Activos”, “Financiamiento al Terrorismo” y/o “Delitos funcionarios”, en el tenor de lo dispuesto en la Ley N°19.913, y de la forma en que lo determine la UAF, será informado de acuerdo a la norma a dicho Servicio Público.

4. CONTROL DE CALIDAD:

4.1. CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSUMOS Y GARANTÍA POST VENTA:

Los bienes y/o servicios a adquirir deberán cumplir con las condiciones exigidas en los Requerimientos Técnicos detallados al inicio del presente documento, así como con la cotización y la ficha técnica presentada por el proveedor.

Carabineros de Chile previo a la recepción conforme de los bienes adquiridos realizará un control de calidad mediante inspección visual, con la finalidad de verificar la calidad y cumplimiento de los requisitos exigidos en el anexo correspondiente. Asimismo, Carabineros de Chile, antes de la recepción conforme de los bienes adquiridos, se reserva el derecho de realizar pruebas para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en los anexos respectivos. Personal especializado de la Institución, verificará el cumplimiento de lo señalado precedentemente.

Si de la revisión de los productos, estos presentan daños de cualquier naturaleza, se informará al proveedor, quien deberá proceder a su cambio o reemplazo, sin costo adicional para la Institución, en un plazo no superior a los 2 días corridos, contados desde el día hábil siguiente de efectuado el requerimiento, el que le será notificado por correo electrónico a la dirección de e-mail registrada por el proveedor en la ficha del proveedor de Mercado Público. Retirado el bien, insumo o producto, el proveedor tendrá un plazo fatal de 3 (tres) días hábiles contados desde el retiro de la o las especies, para reponerlo, sin costo adicional para la Institución. Transcurridos los plazos indicados sin que el proveedor realice el retiro de la especie defectuosa, o bien, retirado el bien, este no reponga el insumo, comenzarán a correr las multas conforme a lo dispuesto en el **numeral 7, 7.1, 8 y 9.1**, de las presentes Disposiciones Contractuales. El incumplimiento, luego de transcurridos los términos dispuestos dará lugar, si así lo estima la Institución, al término anticipado del contrato por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 8 de las presentes Disposiciones Contractuales.



Con todo, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 19.496 que establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, la determinación del cambio de algún insumo defectuoso, la reparación o cambio de las especies, será a elección de la Institución durante todo el periodo de garantía legal, dispuesto por Ley ya citada.

4.2. GARANTÍA POST VENTA:

El proveedor, además de la garantía legal indicada en el numeral que antecede, otorga por la sola presentación de una oferta, una garantía mínima post venta de para los insumos, bienes, productos o servicios adquiridos de **6 meses**. El oferente declara otorgar la presente garantía post venta, no pudiendo traspasar dicha responsabilidad a los fabricantes de los productos adquiridos, cuya integración asume como contratante. El plazo de esta garantía postventa convencional, comenzará a correr inmediatamente después de terminada la garantía legal, y se ejercerá este derecho en los mismos términos dispuestos para la garantía legal, la que incluye, sin costo adicional para la institución, los gastos por traslado o flete del bien adquirido, ya sea para su retiro desde las dependencias del Departamento de Criminalística y su reposición.

Activada la garantía, cualquiera sea esta, se notificará por la vía más expedita al proveedor, quien tendrá un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles para retirar el o los insumos defectuosos desde el Departamento de Criminalística de Carabineros de Chile (LABOCAR). Efectuado el retiro de las especies desde las dependencias de LABOCAR, el proveedor tendrá un plazo fatal de 3 (tres) días hábiles contados desde la notificación, para reponer el o los insumos, sin costo adicional para la Institución. Transcurridos los plazos indicados sin que el proveedor realice el retiro de la especie defectuosa, o bien, retirado el bien, este no reponga el insumo, comenzarán a correr las multas conforme a lo dispuesto en el **numeral 7, 7.1, 8 y 9.1**, de las presentes Disposiciones Contractuales. El incumplimiento, luego de transcurridos los términos dispuestos dará lugar, si así lo estima la Institución, al término anticipado del contrato por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 7 de las presentes Disposiciones Contractuales.

En el evento que se hiciere efectiva la garantía post venta respecto de algún bien y/o servicio, el proveedor deberá emitir una nueva garantía post venta respecto del bien y/o servicio proporcionado, con la misma extensión y duración que la garantía post venta inicial.

5. FORMALIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN:

5.1. ORDEN DE COMPRA:

En atención a lo previsto en el artículo 117° del Decreto Supremo N° 661, Reglamento de la Ley N° 19.886, de “Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios”, esta adquisición se perfeccionará sin contrato y con la sola emisión de la orden de compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor, pues se trata de servicios estándar y de simple y objetiva especificación.

El (los) representante(s) de cada proponente declara(n) y asegura(n), documentada y legalmente, que su representada es una empresa legalmente constituida o reconocida y vigente; que son ellos personeros totalmente investidos por aquella para suscribir el eventual contrato y que, por consiguiente, él será plenamente eficaz y válido conforme al derecho chileno.



Además, declara(n) que el oferente ha leído íntegramente las Disposiciones Contractuales y los Requerimientos Técnicos, las que ha entendido y se somete a ellas. La presente declaración se entenderá aceptada con la sola presentación de la propuesta como resultado de la respectiva cotización efectuada por el portal Mercado Público.

6. DE LA CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN:

Las partes le otorgan el carácter de reservado a toda la información perteneciente a la Institución que se recopile, entregue o desarrolle en virtud del presente proceso de compra, no pudiendo el proveedor adjudicado darla a conocer a terceros, ni directa, ni indirectamente. Ante su incumplimiento la Institución se reserva el derecho a ejercer las acciones legales que resultaren pertinentes.

El proveedor, deberá guardar confidencialidad de todos los antecedentes que conozca de Carabineros de Chile con motivo de la Licitación y/o contrato y no podrá hacer uso de éstos para fines ajenos a los de estos instrumentos, y bajo ninguna circunstancia podrá, por cualquier título y/o medio revelar, difundir, publicar, vender, ceder sin autorización; copiar, reproducir, interferir, interceptar, sin autorización y siempre que no contraponga los intereses señalados en esta cláusula; alterar, modificar, dañar, inutilizar, destruir, en todo o en parte esta información ya sea durante la vigencia del contrato como después de su finalización, por el periodo de 3 (tres) años.

Esta prohibición afecta al prestador, su personal directo e indirecto, en cualquier calidad, que se encuentren ligados al proceso de compra en cualquiera de sus etapas, y su responsabilidad será solidaria, incluso después de la expiración del contrato, por el periodo de 3 (tres) años.

El proveedor adjudicado sólo podrá copiar o reproducir la información que sea necesaria para dar cumplimiento al presente requerimiento técnico.

Respecto a la seguridad y confidencialidad de los documentos electrónicos, rige lo regulado en el Decreto 83, publicado en el Diario Oficial el 12.01.2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que “Aprueba Norma Técnica para los Órganos de la Administración del Estado Sobre Seguridad y confidencialidad de los documentos Electrónicos”, aplicándose las políticas de seguridad desarrolladas por Carabineros de Chile.

Sin perjuicio de lo expresado precedentemente, tratando de un servicio que será prestado en las dependencias del Laboratorio de Criminalística, en cumplimiento de la normativa interna vigente, queda expresamente prohibido tanto al prestador, así como a su personal directo e indirecto, incurrir en alguna de las siguientes conductas mientras se encuentre al interior de las instalaciones:

- a) Obtener fotografías o grabación de audio o videos al interior de las dependencias del cuartel, sin la debida autorización.
- b) Uso de los anexos de telefonía IP sin autorización previa.
- c) Conexión de los equipos computacionales institucionales, router o switch o cualquier otro dispositivo a la intranet de Carabineros de Chile.
- d) Uso de los equipos computacionales institucionales, como también la conexión de pendrive o discos duros externos a los mismos.



e) Acceder a dependencias del Cuartel donde no se realizarán los servicios encomendados.

El cumplimiento de lo señalado en este numeral es elevado a la calidad de esencial y, en consecuencia, su vulneración, acarreará las sanciones establecidas en los numerales 7 y 8 de estas disposiciones contractuales y requerimiento técnico.

7. MULTAS Y SANCIONES:

7.1. EN CASOS DE INCUMPLIMIENTOS SE APLICARÁN LAS SIGUIENTES MULTAS:

- a) **ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS:** la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles). La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (I.V.A incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días.
- b) **INCUMPLIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATADAS:** la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por el incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos o servicios contratados determinados en la solicitud de cotización y en la oferta del proveedor, lo cual será determinado por la contraparte técnica de la contratación. La multa será el equivalente al 5% del total de la contratación (I.V.A incluido). El proveedor tendrá la obligación de corregir las falencias y realizar la entrega nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a 03 días hábiles, contado desde la fecha de notificación del rechazo de los productos.
- c) **ATRASO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS LUEGO DE SOLICITADA SU CORRECCIÓN:** la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la nueva entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles) una vez transcurridos los 3 días hábiles contados desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios. La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (I.V.A incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días.
- d) **INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES SOBRE CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN.** En tal caso de aplicará, conjuntamente con la terminación anticipada del contrato, la multa equivalente al 20% del total de la compra (I.V.A incluido).

Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 20% del monto total de la contratación (I.V.A incluido), cualquiera sea el periodo de contratación. Si excediere dicha cantidad, el Servicio podrá poner término anticipado a la contratación.



8. TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO (ORDEN DE COMPRA):

El Departamento de Criminalística, por resolución fundada, podrá poner término anticipado al contrato por alguna de las siguientes causales:

1. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.
2. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Proveedor, debidamente calificadas por el Servicio. Se entenderá por tales: Entrega de productos o prestación de servicios efectuados con infracción a las condiciones previstas en el numeral 2.4., esto es no entregados o prestados en una sola remesa o entrega con su respectiva guía de despacho, o bien, bajo alguna de las circunstancias no pactadas de prestación o entrega de los mismos que previene tal numeral; el atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios, cuando dicho atraso supere el máximo de 05 días hábiles; Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas y el proveedor dentro del plazo convenido no subsane y no realice la entrega nuevamente o preste el servicio de que Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Proveedor, debidamente calificadas por el Servicio. Se entenderá por tales: Entrega de productos o prestación de servicios efectuados con infracción a las condiciones previstas en el numeral 2.4., esto es no entregados o prestados en una sola remesa o entrega con su respectiva guía de despacho, o bien, bajo alguna de las circunstancias no pactadas de prestación o entrega de los mismos que previene tal numeral; el atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios, cuando dicho atraso supere el máximo de 05 días hábiles; Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas y el proveedor dentro del plazo convenido no subsane y no realice la entrega nuevamente o preste el servicio de que trate y, atraso en la entrega del producto o prestación de los servicios luego de solicitada su corrección, cuando dicho atraso supere el máximo de 03 días hábiles.
3. Sin perjuicio de lo previsto en el numeral precedente, Carabineros de Chile podrá poner término anticipado al contrato toda vez que el incumplimiento de las especificaciones técnicas sea de tal entidad que afecte el adecuado funcionamiento de la institución (o sus instalaciones) o bien, que la corrección o enmienda a los reparos no sea efectuada/iniciada dentro de 03 días corridos/hábiles desde respectiva notificación. Tales circunstancias serán debidamente calificadas por la institución, quien podrá disponer tal medida, a contar del décimo primer día corrido/hábil contado desde la notificación del reparo.
4. Incumplimiento de lo previsto en el numeral 6 de esta disposición contractual, debidamente calificada por la institución.
5. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
6. Por la incapacidad del proveedor para seguir adelante con la ejecución del contrato, derivada de problemas internos, huelga de sus trabajadores, procedimiento concursal de liquidación, entre otros.
7. Por rechazo de la orden de compra.



8. Por no cumplir con lo señalado en el Artículo 4° inciso 2° de la Ley N° 19.886 de los requisitos para contratar con la Administración del Estado.
9. Estado de notoria insolvencia del proveedor, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
10. Por encontrarse inhábil en el registro de Proveedores para contratar con Órganos de la Administración del Estado.
11. Cuando se exceda el límite máximo para la aplicación de multas, indicando en el numeral **7.1.** de estas Disposiciones Contractuales.
12. Por estar condenado por sentencia del Tribunal de la Libre Competencia, quedando afecto a las prohibiciones del artículo 26, letra d), del D.L N° 211, de Fija Normas para la Defensa de la Libre Competencia.
13. Por encontrarse condenado por la comisión de alguno de los delitos de la Ley N° 21.595 de Delitos Económicos, y le sobrevenga la inhabilidad del artículo 33 de la norma citada.
14. Por sobrevenirle una causal de inhabilidad para contratar con organismos del Estado, durante la vigencia o ejecución del contrato inclusive, conforme a lo dispuesto por los artículos 35° quáter y 35° septies, de la Ley N° 19.886.
15. Por sobrevenir a cualquiera de los funcionarios del Departamento de Criminalística una causal de conflictos de interés conforme a lo dispuesto en los artículos 35° quáter y 35° quinquies, al momento de seleccionar al proveedor.
16. Por estar condenado por los delitos concursales, establecidos en los artículos 463 y siguientes del Código Penal.

9. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA LOS CASOS DE INCUMPLIMIENTO:

9.1. PROCEDIMIENTO:

Detectada una situación que amerite la aplicación de multa o el término anticipado del contrato el organismo comprador notificará inmediatamente de ello al proveedor, informándole sobre la sanción a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva. Tal notificación se efectuará personalmente, mediante carta certificada o a la dirección de correo electrónico única fijada por el proveedor en el Sistema de Información, para recibir las notificaciones sobre medidas aplicadas por incumplimientos contractuales. La notificación por correo electrónico se entenderá notificada a contar del día hábil siguiente a su envío.

A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, el proveedor tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante el administrador del correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición.



Vencido el plazo indicado en el número anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por medio de una resolución fundada del organismo comprador.

Si el adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el organismo comprador tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del descargo para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado personalmente, mediante carta certificada o a la dirección de correo electrónico única fijada por el proveedor en el Sistema de Información, para recibir las notificaciones sobre medidas aplicadas por incumplimientos contractuales. La notificación por correo electrónico se entenderá notificada a contar del día hábil siguiente a su envío.

Recurso de reposición: El proveedor dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación personal o por medio de carta certificada al proveedor, de la resolución fundada singularizada en los párrafos anteriores para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción. El organismo comprador tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso.

La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.

Las multas deberán ser pagadas en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aplica la multa.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor

No procederá el cobro de las multas señaladas en este punto, si el incumplimiento se debe a un caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo con los artículos 45 y 1547 del Código Civil o una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, el cual será calificado como tal por la Entidad Licitante, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el oferente adjudicado acredite el hecho que le impide cumplir.